

**ARCH. PIANIF. SALVATORE CUCCI
VIA MADDALENANA N. 12
CALASCIBETTA**

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Locali per pizzeria e bevande da distribuire ai tavoli

Allegato 5 Titolo di possesso

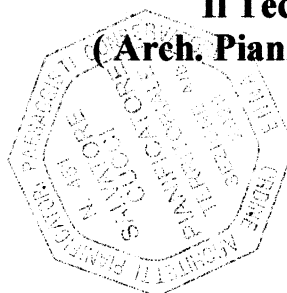
**Contratto di comodato gratuito di immobile ad uso commerciale, copia
fotostatica documento di identità, certificato catastale aggiornato**

DITTA: MODAFFERI MARIO

**LOCALI SITI IN ENNA VIALE VINCENZO VIGIANO – C/DA RUPE DI
CERERE
E N N A**

Enna li 23/3/2022

**Il Tecnico incaricato
(Arch. Pianif. Salvatore Cucci)**



Cognome... **MODAFFARI**

Nome... **MARIO**

nato il... **25.07.1967**

(atto n. **556** ... P. **1** ... S. **A/1967**)

a... **ENNA (EN)**

Cittadinanza... **ITALIANA**

Residenza... **CALASCIBETTA (EN)**

Via... **C.DA. SCALZATI**

Stato civile...

Professione...

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

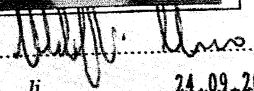
Statura... **1,75**

Capelli... **Brizzolati**

Occhi... **Castani**

Segni particolari... **M.N.**



Firma del titolare... 

CALASCIBETTA... li... **24.09.2012**

Impronta del dito indice sinistro...

IL SINDACO... **Marchisava Concetta**



 REPUBBLICA ITALIANA

TESSERA SANITARIA

CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

 Codice Fiscale **MDFMRA67L25C342J** Sesso **M**

Cognome **MODAFFARI**

Nome

Data di scadenza **31/08/2022**

Luogo di nascita

Provincia **EN**

Data di nascita **25/07/1967**

Dati sanitari regionali

 REGIONE SICILIANA



**CONTRATTO DI COMANDO GRATUITO
DI IMMOBILE AD USO COMMERCIALE**



Luogo di stipula del presente contratto ENNA prov. ENNA

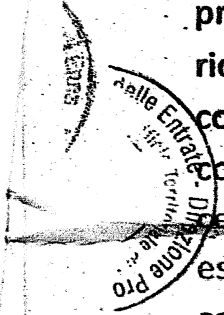
**L'anno 2021, addì 01 del mese di OTTOBRE
con la presente scrittura redatta in duplice copia, tra le parti
il Sig./la Sig.ra MODAFFERI GIUSEPPE nato/a a ENNA il 4-11-1940
residente a ENNA prov. ENNA in VIA FILIPPO PALADINI n.1
C.F. MDFGPP40S04C342C denominato/a COMODANTE
ed**

**Sig./Sig.ra MODAFFERI MARIO nato/a a ENNA il 25-07-1967
residente ENNA prov. ENNA in CONTRADA SCALZANTI
C.F. MDFMRA67L25C342J denominato COMODATARIO**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- 1. Il Sig./ la Sig.ra MODAFFARI GIUSEPPE concede in comodato d'uso gratuito COMMERCIALE al PROPRIO FIGLIO Sig./Sig.ra MODAFFARI MARIO che accetta per sé i seguenti immobili di proprietà ubicati a ENNA prov. ENNA**
 - a) Immobile ad uso commerciale censito dal Comune Catastale di ENNA al Foglio 41 Particella Edificiale 134 Sub / Categoria Catastale C1 Classe 1 rendita € 1464,16 mq 158**
- 2. La durata del contratto e fissata in 5 anni con decorrenza dal 01-10-2021 e scadenza al 30-09-2026. Il comodatario, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell'immobile in oggetto al comodante al quale, in ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, è concesso di richiederne l'immediato rilascio.**
- 3. Il comodatario dichiara che gli immobili di cui trattasi sono conformi alle caratteristiche ed alle condizioni indicate in premessa ed idonei all'uso pattuito, e si impegna a riconsegnarli alla scadenza nelle medesime condizioni, salvo il deperimento d'uso.**

4. È fatto espresso divieto al comodatario di cedere il contratto senza il consenso scritto del comodante, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell'immobile. Inoltre il comodatario si obbliga ad utilizzare i beni unicamente per la loro destinazione di civile abitazione e pertinenze e di non destinarli ad usi o attività diverse da quelle indicate.
5. Ai fini di quanto previsto dalle leggi vigenti, il comodante dichiara che gli immobili sono in regola con le norme edilizie ed urbanistiche.
6. Le spese necessarie per la manutenzione ordinaria degli immobili nonché quelle relative alla loro gestione comprese le utenze saranno a carico del comodatario mentre quelle di natura straordinarie resteranno a carico del comodante.
7. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di consenso, anche se eseguite con il consenso del comodante, salvo sempre per quest'ultimo il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o dell'esecuzione dei lavori in contrasto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla ~~cessione del contratto~~, che eventualmente avvengano, avverranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.
8. Il comodante potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali oggetto del presente contratto previo preavviso al comodatario.
9. Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possono derivargli da fatti non imputabili alla sua persona nonché per irruzioni incolpevoli dei servizi ed è direttamente responsabile verso il comodante ed i terzi dei danni causati per colpa sua e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso degli immobili.
10. L'inadempienza da parte del comodatario di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà ipso jure la sua risoluzione.
11. Qualunque altra modifica al presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata se non mediante atto scritto.
12. Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno



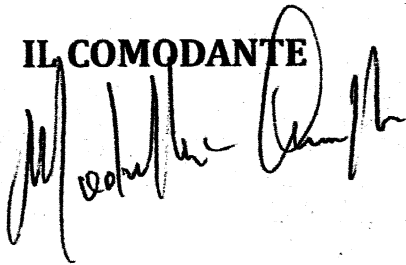
Espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile o comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.

13. Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a carico del comodatario.

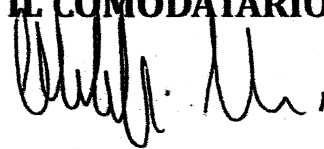
14. Per ogni controversia sorgente del presente contratto è competente il Foro dove il comodante ha il proprio domicilio.

15. Il comodante ed il comodatario si autorizzano reciprocamente a comunicare ai terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi col rapporto di comodato ai sensi Decreto Legislativo n. 196/2003.

IL COMODANTE



IL COMODATARIO



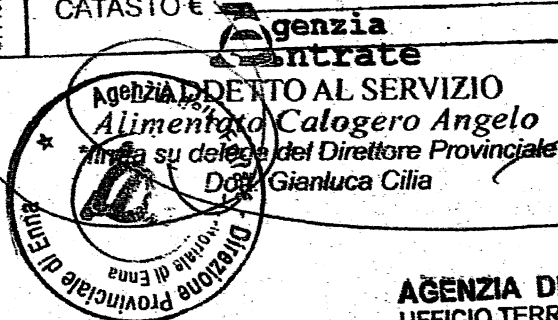
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI ENNA

RE.TO IL **3 NOV. 2021** AL N. **561** SERIE **30**

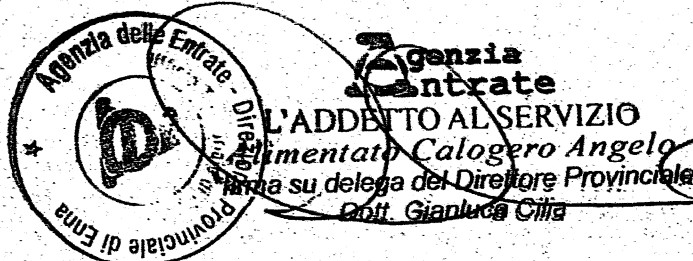
ESATTE € **252,00** (EURO) **DETERMINAZIONE**

di cui per IPOTECA €

CATASTO €



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI ENNA
IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA
IN MODO VIRTUALE CON F-24
L'ADDETTO



Catasto fabbricati
Visura attuale per immobile
Situazione degli atti informatizzati al **21/03/2022**



Immobile di catasto fabbricati



Causali di aggiornamento ed annotazioni

Informazioni riportate negli atti del catasto al 21/03/2022

Dati identificativi: Comune di **ENNA (C342) (EN)**

Foglio **41** Particella **134**

Busta mod.58: **11869**

Classamento:

Rendita: **Euro 1.464,16**

Zona censuaria **1**,

Categoria **C/1^a**, Classe **1**, Consistenza **162 m²**

Indirizzo: VIALE NINO SAVARESE Piano T

Dati di superficie: Totale: **158 m²**

Ultimo atto di aggiornamento: VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 06/12/2004 Pratica n. EN0149837 in atti dal 06/12/2004 VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n. 83299.1/2004)

> **Dati identificativi**

Comune di **ENNA (C342) (EN)**

Foglio **41** Particella **134**

COSTITUZIONE del 27/01/1986 in atti dal 10/04/1992
(n. 839.1/1986)

Particelle corrispondenti al catasto terreni

Comune di **ENNA (C342) (EN)**

Foglio **41** Particella **134**

> **Indirizzo**

VIALE NINO SAVARESE Piano T

VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 06/12/2004
Pratica n. EN0149837 in atti dal 06/12/2004
VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n. 83299.1/2004)

Direzione Provinciale di Enna
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Data: 21/03/2022
Ora: 09:59:39
Numero Pratica: T55366/2022
Pag: 2 - Fine

> **Dati di classamento**

Rendita: **Euro 1.464,16**

Zona censuaria 1,

Categoria C/1^a, Classe 1, Consistenza **162 m²**

COSTITUZIONE del 27/01/1986 in atti dal 10/04/1992
(n. 839.1/1986)

> **Dati di superficie**

Totale: **158 m²**

Superficie di impianto pubblicata il 09/11/2015

Dati relativi alla planimetria: data di presentazione
27/01/1986, prot. n. 839

> **Intestazione attuale dell'immobile - totale intestati: 1**

> **1. MODAFFERI GIUSEPPE**
(CF MDFGPP40S04C342C)
nato a ENNA (EN) il 04/11/1940
Diritto di: Proprieta' (deriva dall'atto 1)

1. COSTITUZIONE del 27/01/1986 in atti dal
10/04/1992 (n. 839.1/1986)

Visura telematica

Tributi speciali: Euro 0,90

Legenda

a) C/1: Negozi e botteghe